



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

0856837-50.2020.8.14.0301

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

REQUERENTE: DAYANA ELEN REBELO OLIVEIRA

REQUERIDO: SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

Nome: SOLEN COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA.

**Endereço: Avenida Dom Pedro I, 946, Lote 09-B Quadra 68, Conceição, DIADEMA - SP -
CEP: 09991-000**

Finalidade: INTIMAR PERITO e PARTES

DECISÃO/CARTA/MANDADO

Na forma do art.357 do CPC continuamos a sanear o processo.

Sem questões preliminares pendentes.

A título de pontos controvertidos: ratifico os pontos controvertidos fixados na decisão de ID Num 30174048.

A título de provas, a parte requerente solicitou a oitiva de testemunhas. Por sua vez, o requerido pugnou pela oitiva de testemunhas e perícia técnica.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

No caso dos autos, entendo desnecessária a oitiva de testemunhas, sendo a prova necessária estritamente documental/ pericial de engenharia, a fim de demonstrar se o sistema instalado atende plenamente a necessidade da parte autora apresentada à época da contratação, bem como se existe algum vício ou problema de instalação.

Concedo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para as Partes procederem à juntada de novos documentos que acharem pertinentes.

Nomeio para proceder a **prova pericial**: o Engenheiro elétrico Dr. ANDERSON MARQUES LEAL, portador do CPF 900.558.532-34, residente e domiciliado na RUA BORBOREMA, 45 – Tapanã - Belém/PA – CEP 66833-460– e-mail: andersonleal@amazonsolar.com.br, o qual deverá ser intimado para apresentar o competente laudo pericial no prazo de 60 (sessenta) dias.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos procuradores, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem seus quesitos e nomearem assistentes técnicos para a realização da perícia;

Arbitro os honorários periciais no valor equivalente a 2 **(dois) salários mínimos**, a serem custeados pela parte ré, a qual requereu a prova, devendo os honorários periciais serem depositados em juízo pela parte Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão;

Int.

Belém, 27 de novembro de 2024.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital.

SERVI-Á A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO Nº 003/2009 - CJRMB).

Para ter acesso a Petição inicial e aos documentos do processo, nos termos do artigo 20 da resolução 185 do CNJ, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso.



Aponte a câmara do celular ou APP leitor de Qr-Code para ter acesso ao conteúdo da petição.

Link: <http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?>

CHAVES DE ACESSO:

Documentos associados ao processo

Título	Tipo	Chave de acesso**
Petição Inicial	Petição Inicial	20100920042030000000019
01 - ACAO INICIAL - DAYANA X SOLEN	Petição	20100920042042600000019
02- PROCURACAO DAYANA	Instrumento de Procuração	20100920042081400000019
03- RG - DAYANA	Documento de Identificação	20100920042101100000019
04- CONTRATO INICIAL SOLEN	Documento de Comprovação	20100920042108000000019
05- PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DO PROJETO	Documento de Comprovação	20100920042144500000019
06- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL	Documento de Comprovação	20100920042160500000019
07- INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL DA RÉ	Documento de Comprovação	20100920042167600000019
08- FATURAMENTO ENERGIA FEV.2018 A MAIO.2020	Documento de Comprovação	20100920042173400000019
09- HISTÓRICO DE CONSUMO E FATURAMENTO	Documento de	20100920042191600000019

DOS ÚLTIMOS 13 MESES	Comprovação	
10- COMPOSIÇÃO DE CONSUMO	Documento de Comprovação	20100920042211300000019
11- TABELA DEMONSTRATIVA - PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 A MAIO DE 2020	Documento de Comprovação	20100920042235100000019
12- CONTRATO DE REPARO E RESTABELECIMENTO DO SISTEMA	Documento de Comprovação	20100920042240400000019
13- RECIBOS PARA SOLAR	Documento de Comprovação	20100920042262300000019
14- RELATORIO TECNICO SFCR 28,5kWp	Documento de Comprovação	20100920042271400000019
15- AUDIO LEONAN REPRESENTANTE SOLEN II	Documento de Comprovação	20100920042307700000019
16 -AUDIO LEONAN REPRESENTANTE SOLEN	Documento de Comprovação	20100920042329300000019
Decisão	Decisão	20102110263985200000019
Decisão	Decisão	20102110263985200000019
Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	20112000095590300000020
conta detalhada processo - dayana x solen	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	20112000095607700000020
boleto custas DAYANA - 1 PARCELA	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	20112000095612900000020
pagamento primeira parcela - dayana x solen	Comprovante de Pagamento de Custas Iniciais	20112000095619000000020
Despacho	Despacho	20112414441144300000020
Despacho	Despacho	20112414441144300000020
Certidão	Certidão	21011512241139500000021
Despacho	Despacho	20112414441144300000020
Identificação de AR	Identificação de AR	21050213255168500000024
OK PJE 0856837-50.2020 BO 981086556BR SOLEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENERGIA SOLAR LTDA	Identificação de AR	21050213255173900000024
Contestação	Contestação	21052117433389100000025
Contestação - Dayane x Solen (versão final)	Contestação	21052117433395400000025
Contrato social	Documento de Identificação	21052117433401700000025
Anexo 1 - Proposta Inicial	Documento de Comprovação	21052117433447600000025
anexo 1.1 - conta de luz	Documento de Comprovação	21052117433467400000025
Anexo 2 - Vistoria	Documento de Identificação	21052117433474700000025
1_PDFsam_Anexo 3 - Projeto Executivo	Documento de Comprovação	21052117433501300000025
14_PDFsam_Anexo 3 - Projeto Executivo	Documento de Comprovação	21052117433549800000025
Anexo 4 - Memorial descritivo Celpa	Documento de Comprovação	21052117433598300000025

Anexo 5 - Visita Tecnica Celpa	Documento de Comprovação	21052117433651900000025
Anexo 5.1 - nf 825	Documento de Comprovação	21052117433669600000025
Anexo 6 - Proposta Adicional	Documento de Comprovação	21052117433678900000025
Anexo 6.1 - nf 926	Documento de Comprovação	21052117433691300000025
Anexo 7 - Relatorio de Falhas	Documento de Comprovação	21052117433702800000025
Anexo 8-9 - Relatorio de Manutenção	Documento de Comprovação	21052117433757800000025
Anexo 10 - Visita tecnica Solen	Documento de Comprovação	21052117433884800000025
Certidão	Certidão	21052611383209400000025
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	21052611390360400000025
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	21052611390360400000025
Petição	Petição	21062115493172400000026
REPLICA A CONTESTACAO - DAYANA X SOLEN	Petição	21062115493216000000026
SISBAJUD SOLEN	Documento de Comprovação	21072609375376200000028
Decisão	Decisão	21072609375405600000028
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	21072611411831900000028
Decisão	Decisão	21072609375405600000028
Ato Ordinatório	Ato Ordinatório	21072611411831900000028
SISBAJUD SOLEN BLOQUEIO	Documento de Comprovação	21073019071130700000028
Decisão	Decisão	21073019071168500000028
Petição	Petição	21080223143220300000028
Decisão	Decisão	21073019071168500000028
Petição	Petição	21080416492484600000028
Petição	Petição	21080416492491600000028
Petição	Petição	21081811090823700000030
Petição	Petição	21081811090835100000030
Procuração	Instrumento de Procuração	21081811090843600000030
Petição	Petição	21082316071164300000030
Petição	Petição	21082316071173800000030
Comprovação protocolo Agravo de Instrumento	Documento de Comprovação	21082316071206800000030
Certidão	Certidão	21112915330383300000041
Decisão agavo -0808719-39.2021.8.14.0000- proc 0856837-50.2020 -12vc	Decisão do 2º Grau	21112915330412400000041
Decisão	Decisão	23101610424597400000096
Decisão	Decisão	23101610424597400000096
Carta-convite	Carta Convite	24051610451739800000108
Certidão	Certidão	24052008431627200000108
0808719-39.2021.8.14.0000-1714754096603-54848- Decis ã o e Certidão de Trânsito em Julgado	Decisão do 2º Grau	24052008431643400000108
Petição de juntada de substabelecimento e carta de preposição	Petição	24081917155793200000115
SUBSTABELECIMENTO Solen x Dayane - Dra. Ellen	Substabelecimento	24081917155834900000115
Carta preposição - Solen x Dayane	Documento de	24081917155866800000115

	Identificação	
19.08.2024 - 90,00 - despesas custas Câmara de Conciliação TJPA - honorários do mediador	Documento de Comprovação	24081917155895200000115
Certidão	Certidão	24082109433702800000115
Certidão	Certidão	24082109512242800000115